

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 30

Data 29 novembre 2021

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

Regolamento comunale sulle modalità operative per il "Controllo a Campione" delle dichiarazioni, attestazioni ed asseverazioni in materia edilizia.- Approvazione

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 19,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	MUCCARI	Pasquale	si	
2	CARABETTA	Stefano	si	
3	CACCIA	Francesco Guerino	si	
4	TALOTTA	Rosetta	si	
5	MERCURIO	Paolo	si	
6	ALOISE	Alessandro	si	
7	ROTUNDO	Francesco	si	
8	PRIMERANO	Antonio	si	
9	VECCHIO	Giuseppe	si	
10	MESORACA	Oldani Rocco		si
11	ZOFREA	Vincenzo		si
12	MUNGO	Anna Maria		si
13	FACCIOLO	Giuseppe	si	

Partecipa l'Assessore esterno Mariella Trombetta.

Presiede il Consigliere Mercurio Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 10 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto dell'esiguità di organico all'interno del Servizio Edilizia Privata in riferimento al costante numero di pratiche trattate in relazione al personale dedicato;

Considerato che il carico di lavoro è considerevolmente aumentato in relazione all'applicazione dell'ecobonus 110%;

Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dal legislatore per procedere con il controllo a campione, anziché sistematico, stante il fatto che le risorse umane ed organizzative dell'Amministrazione Comunale con specifico riferimento all'assetto del Servizio Edilizia, non sono dimensionate per far fronte ad un controllo sistematico di tutti gli interventi edilizi presentati;

Dato atto, altresì, che, fermo restando il sistema del controllo a campione, l'Amministrazione continua ad avere la possibilità di sottoporre a controllo anche le pratiche non estratte, qualora emergano dubbi, in analogia a quanto prevede il D.P.R. n. 445/2000 all'art. 71 per le autocertificazioni, fatto salvo che trascorsi trenta giorni dall'efficacia del titolo edilizio è consentito intervenire solo se si ravvisi la falsità o la mendacia di asseverazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, o in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dell'edilizia;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, ed in particolare le disposizioni del Capo III, in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, nonché quelle del Capo V in materia di controlli e del Capo VI in materia di sanzioni;

Vista la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, l'art. 19;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione di norme regolamentari disciplinanti la materia dei controlli sui procedimenti in materia edilizia;

Visto ed esaminato lo schema di regolamento allegato al presente atto e ritenuto di poterlo approvare;

Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegati al presente atto;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 10, assenti n. 03 (Mesoraca Oldani Rocco, Zofrea Vincenzo, Mungo Anna Maria), votanti n. 10, voti favorevoli n. 10;

DELIBERA

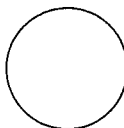
di dare atto di quanto in premessa esposto;

1. di adottare il Regolamento comunale sulle modalità operative per il "controllo a campione" delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni in materia edilizia, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 11 articoli
2. con separata ed unanime votazione delibera, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Paolo Mercurio



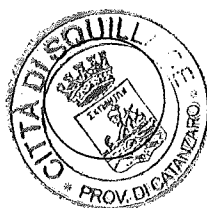
► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....

ATTESTAZIONE

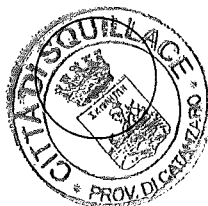
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

.....

È copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario Comunale
dr.ssa Giuseppina Ferrucci



.....